Docusign Envelope ID: 0B1269F2-0E67-4135-A24F-E28C034A4793

Entre :

FuturMaster, société par actions simplifiée, au capital de 103 917 Euros, dont le siège social est à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), 30 cours de l'Ile Seguin, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 393 515 671, représentée par son Président, Monsieur Yacine Zeroual, dûment habilité aux fins des présentes,

ci-après dénommée « **FuturMaster** »

Et :
FINANCIERE BATTEUR (GILBERT HOLDING), Société par actions simplifiée au capital social de 5 000 000 euros, dont le siège social est situé avenue du Général de Gaulle, Hérouville-Saint-Clair (14200), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 348 974 346, représentée par son Directeur Général, Monsieur Cédric BATTEUR, dûment habilité aux fins des présentes,

ci-après dénommée le « **Client** »

Agissant en son nom ainsi qu'au nom et pour le compte des sociétés affiliées du Client telles que définies ci-après,

FuturMaster et le Client sont ci-après dénommées collectivement les « **Parties** » et individuellement une « **Partie** ».

Il a tout d'abord été exposé ce qui suit :

FuturMaster est l'éditeur et propriétaire de progiciels destinés à l'optimisation des processus de Supply Chain Planning. A ce titre, FuturMaster concède les droits d'usage et d'accès sur ses Services SaaS, dont il assure le paramétrage, l'installation, la formation et la maintenance.

Le Client a adressé à FuturMaster son cahier des charges du 7 mai 2024 intitulé « Projet d'évolution de gestion prévision de vente ». Ce document, annexé au présent contrat et ayant pleine valeur contractuelle, définit les besoins techniques du Client, ses objectifs en matière de fonctionnalités, de paramétrage, d'architecture et ses exigences en matière de sécurité.

Le Client a sélectionné FuturMaster suite à la réalisation d'un travail d'avant-vente, ainsi que de plusieurs démonstrations visant à présenter au Client la capacité de FuturMaster à répondre aux attentes du Client.

FuturMaster s'engage à fournir les Services en conformité avec les dispositions du Contrat.

FuturMaster a conclu avec le Client, parallèlement à ce contrat, ci-après le « **MSA** », un contrat d'accès et d'utilisation de son service FM Cloud Services.

Dans ces circonstances, et après discussions, les Parties ont convenu de conclure le présent contrat afin de définir les conditions juridiques, financières et opérationnelles suivant lesquelles FuturMaster fournira au Client lesdits services.

Article 1 - Définitions

Tous les termes figurant en majuscule dans le présent Contrat auront la signification qui leur est donnée ci-après. Les termes non définis dans le présent Contrat auront la signification qui leur est donnée dans le Contrat de Licence ou le Statement of Work.

« Analyse » : désigne la phase durant laquelle est défini et validé le macro-processus cible, les jeux de données ainsi que les architectures techniques des Livrables (schéma d'échange de flux entre systèmes amont et aval du Progiciel). Le macro-processus est notamment composé : de la description du périmètre, des données entrantes, des données sortantes, des étapes de calcul, des acteurs du ou des processus, des clients du ou des processus.

« **Annexe** » : tout document annexe joint aux présent Contrat, ainsi que toute annexe dûment signée par chacune des Parties postérieurement à la Date Effective, se rapportant et faisant partie intégrante du Contrat tel que le Statement of Work.

« **Bon de Commande** » : le document établi par FuturMaster ou le Client et dûment accepté par écrit par l'autre Partie pour la commande de Services additionnels par rapport aux Services convenus à la date de signature du présent Contrat.

Docusign Envelope ID: 0B1269F2-0E67-4135-A24F-E28C034A4793

« Cadrage » : désigne la phase de lancement du Projet telle que détaillée en Annexe 1 durant laquelle les tâches relatives à sa gestion se déroulent. Celles-ci comprennent notamment la définition des affectations des équipes projet de chacune des Parties, la fourniture du plan de communication, du planning détaillé du projet, du Statement of Work ainsi que l'initialisation du plan de gestion des risques.
La phase de Cadrage prend officiellement fin au moment où la réunion de lancement de la Phase Projet est planifiée entre les Parties, prenant en compte les éléments ci-dessus cités comme pré requis convenus.

« **Cahier des charges** » : désigne le document « Projet d'évolution de gestion prévision de vente » établi le 7 mai 2024 entre les Parties.

« **Contrat** » : l'ensemble formé par le présent contrat MSA, les Conditions Particulières, et leurs Annexes, tout Statement of Work, Bons de Commande, ainsi que leurs avenants éventuels tels que conclus conformément à l'Article 22 ci-après et tous documents conclus en vertu de ou par référence au présent Contrat.

« **Contrat de Licence** » : désigne le contrat FuturMaster Service SaaS FM Cloud Services - Conditions Générales de fourniture de service.

« **Demande de Modification de Services** » : la demande de modifications des Services adressé par FuturMaster ou le Client.

« **Droits de Propriété Intellectuelle** » : tous les droits de propriété intellectuelle ou industrielle, qu'ils soient déposés ou non déposés, enregistrés ou non enregistrés, en ce compris: (i) les droits sur et en relation avec une invention (qu'elle soit brevetable ou non), tels que notamment les brevets, (ii) les droits d'auteur; (iii) les droits sur les bases de données, y compris les droits applicables aux producteurs de bases de données, (vi) tous les droits ou formes de protection de nature ou ayant un effet similaire aux droits décrits dans les paragraphes (i) à (iii) et dans quelconque juridiction; et (v) tout autre droit portant sur des informations confidentielles et/ou techniques, tels que les droits sur les secrets d'affaires, les secrets de fabrique, le savoir-faire.

« **Date Effective** » : la date de signature du présent Contrat.

« **Informations Confidentielles** » : le contenu du Contrat, toute information concernant l'existence et le déroulement de la négociation du Contrat entre les Parties ainsi que toutes informations relatives à chacune des Parties qui ne sont généralement pas connues du public, qu'il s'agisse du Service et de ses éléments et composants, d'une technique, secret d'affaire ou autre (y compris, de manière non exhaustive, le savoir-faire et les informations relatives à la technologie, aux logiciels, aux formules, données, algorithmes, spécifications et aux prototypes, aux clients, aux plans d'affaires, aux activités de promotion et de marketing, aux financements et autres informations commerciales).

« **Jour Ouvré** » : tous les jours de la semaine hors le samedi, et le dimanche et les jours fériés en France.

« **Livrable(s)** » : toute création intellectuelle, y compris informatique, réalisée par FuturMaster en exécution des Services Professionnels, telle que notamment tout document, rapport, analyse, donnée, étude, manuel, visuel, maquette, illustration, ou dessin, ainsi que le support de ladite création, quelle que soit sa nature, notamment ceux définis dans le Statement of Work ou le Bon de Commande applicable.

« **Mise en Production** » : l'installation en production opérationnelle du Service et du Service SaaS sur un environnement réel de production, suite à la signature du procès-verbal de Mise en Production ou constatée par FuturMaster par voie de notification écrite, conformément au Statement of Work.

« **Prérequis** » : désigne la configuration logicielle et matérielle minimale du Client, telle que définie dans le Statement of Work, permettant la fourniture des Services par FuturMaster. Les Parties conviennent qu'il s'agit là d'une configuration requise minimale.

« **Procédure de Demande de Modification des Services** » : la procédure mentionnée en Annexe 2 sur la base de laquelle une Demande de Modification des Services pourra être effectuée par le Client.

« **Phase Projet** » : toute phase du Projet telle qu'identifiée dans le Statement of Work.

« **Progiciel** » : la version standard du progiciel FuturMaster dont un droit d'utilisation est concédé au Client en code objet dans le cadre du Contrat de Licence.

« **Recette** » : les opérations de tests fonctionnels nécessaires pour vérifier la conformité des Services et/ou des Livrables à leurs

Docusign Envelope ID: 0B1269F2-0E67-4135-A24F-E28C034A4793

Spécifications, telles que validées par les Parties conformément au Statement of Work.

« **Services** » ou « **Services Professionnels** » : les services de paramétrage, d'installation, de Mise en Production, de consulting, ou de formation, fournis par FuturMaster en relation avec le Progiciel, et identifiés dans le Statement of Work ou dans le Bon de Commande applicable. Les Services Professionnels ne comprennent pas la maintenance fournie dans le cadre du Contrat de Licence.

« **Société Affiliée** » : toute société qui, à ce jour ou ultérieurement (i) contrôle l'une des Parties, ou (ii) est contrôlée par l'une des Parties, ou (iii) est également contrôlée par toute société visée au (i) ci-dessus. "Contrôler" une société signifie posséder, directement ou indirectement, plus de cinquante pour cent (50 %) des actions ou des parts de ladite société ou la majorité des droits de vote. La société qui ne satisfait plus aux conditions de la présente définition cesse de plein droit d'être considérée comme une Société Affiliée de l'une des Parties. Toute entité qui cessera de faire partie du groupe du Client et d'être une Société Affiliée du Client du fait de la cession de ses actions ou autres opérations, ne pourra plus bénéficier du présent Contrat et de la fourniture des Services.

« **Spécifications** » : les spécifications techniques des Services et/ou des Livrables fournis par FuturMaster, telles que définies dans le Statement of Work ou dans le Bon de Commande applicable, validées par les Parties et servant de référentiel de conformité.

« **Statement of Work** » ou « **SOW** » : désigne le document formalisant notamment les engagements de FuturMaster en réponse à l'expression des besoins tels que présentés dans le cadre du Cahier des charges. A l'issue de la phase de Cadrage et d'Analyse FuturMaster et le Client établiront conjointement un Statement of Work détaillé, qui sera annexé au présent Contrat ou au Bon de Commande applicable. Ce document aura pleine valeur contractuelle, et définira (i) l'ensemble des Services et Livrables fournis par FuturMaster au Client, (ii) l'organisation et le déroulement de la fourniture des Services et (iii) les critères d'acceptation, les procédures de validation et de revue des Services et Livrables, ainsi que (iv) les conditions et procédures encadrant toute modification du SOW. Le Statement of Work engage contractuellement FuturMaster, qui s'oblige à exécuter les Services en stricte conformité avec ses dispositions.

« **User Acceptance Test** » ou "**Tests de Recette**" : a la signification qui est donnée dans le Statement of Work.

« **Territoire** » : la zone géographique définie dans les Conditions Particulières dans lesquelles le Client obtiendra les Services ou à défaut le monde entier.

Article 2 - Objet

2.1 Le présent Contrat a pour objet de définir les conditions techniques, juridiques et financières dans lesquelles FuturMaster fournit les Services et/ou les Livrables au Client et/ou à ses Sociétés Affiliées.

2.2 Le présent Contrat ne constitue pas en lui-même une commande de Services, ni un engagement de commande de Services pour le Client. Toute demande de Services devra faire l'objet d'un Statement of Work ou d'un Bon de Commande.

2.3 Le présent Contrat s'applique au Statement of Work, ainsi qu'à tout potentiel futur Bon de Commande ou Statement of Work ou toute autre demande de Services convenue entre FuturMaster et le Client conformément aux conditions prévues par le présent Contrat, en particulier l'Article 3 ci-après.

Article 3 - Services Professionnels

3.1 En cas de demande de Services Professionnels par le Client, FuturMaster soumettra au Client un Statement of Work ou un devis en cas de modification mineure, comprenant chacun notamment les différentes conditions et modalités de fourniture des Services dont les modalités fonctionnelles et techniques d'implémentation du Progiciel, les Services et Livrables à fournir, ainsi que toutes les Conditions Particulières relatives à la fourniture desdits Services et/ou Livrables, telles que, le cas échéant, la période au cours de laquelle ces Services et / ou Livrables seront exécutés et délivrés au Client, et les conditions financières applicables.

3.2 En cas d'accord sur le Statement of Work proposé par FuturMaster, chacune des Parties devra signer ce Statement of Work afin que le Client obtienne le commencement des Services par FuturMaster. Le cas échéant, dans l'hypothèse où le Client requiert de FuturMaster des Services additionnels à ceux prévus dans le Statement of Work, le Client devra également émettre et adresser à FuturMaster un Bon de Commande, soit : (i) par courrier ou remise en main propre, avec accusé de réception ; (ii) ou par courrier électronique. Un Bon de Commande ne devra comprendre que les dispositions spécifiques suivantes : (a) l'identification des Services / Livrables, (b) le prix / les frais / charges, (c) la quantité, et (d) le lieu/site d'exécution des Services.

Docusign Envelope ID: 0B1269F2-0E67-4135-A24F-E28C034A4793

3.3 En cas de contradiction entre les conditions du présent Contrat et les termes d'un Bon de Commande ou d'un Statement of Work ou de leur(s) Annexe(s), les Parties conviennent que l'ordre de prévalence suivant s'appliquera : (i) les dispositions et conditions du présent Contrat (sauf en ce qui concerne le prix / les frais / charges), (ii) le Statement of Work applicable, (iii) le Bon de Commande.

3.4 Tous les Services et / ou Livrables fournis par FuturMaster seront soumis aux dispositions et conditions générales du présent contrat (y compris, dans l'hypothèse où le Statement of Work n'aurait pas été signé par le Client ou un Bon de Commande émis par ce dernier). Il est expressément convenu que toutes les conditions générales ou contrat communiquées par le Client, telles que celles figurant en Annexe à un Bon de Commande ou au Statement of Work ou tout autrement adressées par le Client à FuturMaster (y compris les conditions générales d'achat) ne seront, en aucun cas, applicables et sans effet dans le cadre de la fourniture de Services par FuturMaster au Client et/ou à ses Sociétés Affiliées.

3.5 Outre le Bon de Commande visé aux Articles 3.2, 3.3 et 3.4, le Cahier des charges et le Statement of Work ou tout document similaire, tel que le descriptif des Services communiqué par FuturMaster, est le seul autre document pouvant être considéré comme ayant force obligatoire entre les Parties et applicables à la fourniture des Services par FuturMaster au Client et/ou à ses Sociétés Affiliées.

3.6 Chacune des Parties pourra demander par écrit d'apporter des ajouts, des suppressions ou des modifications à un Statement of Work ou à un Bon de Commande conformément à la Procédure de Demande de Modification des Services décrite en Annexe 2 ci-jointe. Si une telle modification a un impact sur le prix convenu pour les Services concernés, FuturMaster devra communiquer au Client les nouvelles conditions financières applicables soumises à l'acceptation du Client. Les Parties s'engagent à échanger de bonne foi et convenir des ajustements des prix appropriés, ainsi que du planning d'exécution initial éventuellement prévu, et tout autre ajustement nécessaire par rapport aux conditions initialement convenues, conformément à la Procédure de Demande de Modification des Services décrite en Annexe 2.

3.7 FuturMaster s'efforcera d'exécuter les Services ou chaque Phase Projet suivant le calendrier/planning présenté en Annexe 1 du présent Contrat, étant convenu que lesdites dates ou jalons ou calendrier/planning restent prévisionnels, à l'exception des seules dates ou jalons qui seront expressément définis comme impératifs dans le Statement of Work ou le Bon de Commande applicable.

3.8 Chacune des Sociétés Affiliées du Client peut bénéficier des présentes et, en conséquence, émettre des Bons de Commande, lesquels l'engageront contractuellement vis-à-vis de FuturMaster. La signature par chaque Société Affiliée d'un contrat d'application ou d'un Bon de Commande emportera acceptation du présent Contrat.

Article 4 - Recette

L'acceptation ou la Recette des Services et des Livrables interviendra uniquement après validation expresse par le Client, conformément aux critères définis dans le Statement of Work. Le Client n'est pas autorisé à utiliser les Livrables dans son environnement opérationnel de production avant la fin des Tests de Recette et de leur validation écrite transmise à FuturMaster.

En cas de défaut de conformité de tout ou partie d'un Service ou d'un Livrable par rapport aux Spécifications, au Bon de Commande, ou au Statement of Work, le Client notifiera FuturMaster dans un délai de quinze (15) jours ouvrés suivant la réalisation des Tests de Recette. FuturMaster s'engage alors à corriger les Anomalies constatées dans les meilleurs délais, sans surcoût pour le Client.

Les défauts affectant la conformité des Services ou des Livrables du processus de prévision des ventes en volume et valorisé ou de tout autre projet et détectés après la recette feront l'objet d'une garantie corrective de 90 jours. Sans préjudice de ce qui précède, la garantie de conformité de 90 jours ne débutera, en ce qui concerne le processus de prévision budgétaire des ventes, qu'à compter de son utilisation effective par le Client.

Article 5 – Personnel

5.1 FuturMaster est seule responsable (i) de la composition de l'équipe affectée à la réalisation des Services et (ii) de l'ensemble des moyens à mettre en œuvre pour garantir notamment la qualité de ses Services. FuturMaster affectera, à l'exécution des Services, une équipe comprenant les membres de son personnel pourvus de l'expérience, des compétences techniques et fonctionnelles nécessaires à la bonne exécution des Services. Le Client se réserve le droit de demander à FuturMaster, à tout moment, le remplacement de l'un des membres du personnel de FuturMaster, sous réserve de justes motifs.

Les membres du personnel de FuturMaster doivent, en toutes circonstances, être suffisants pour garantir le respect des conditions de délivrance des Service convenus dans le Statement of Work.

Docusign Envelope ID: 0B1269F2-0E67-4135-A24F-E28C034A4793

5.2 FuturMaster est responsable de la direction, de la surveillance et du contrôle de son personnel affecté à l'exécution des Services qui reste sous son exclusive et constante responsabilité et autorité hiérarchique.

Les indications ou demandes du Client concernant l'exécution des Services ne pourront être adressées qu'au Responsable du Contrat ou au chef de projet de FuturMaster, étant précisé que cette situation ne pourra créer aucun lien de subordination entre ce dernier et le Client.

5.3 FuturMaster s'engage à ce que, lors de l'exécution des Services dans les locaux du Client et/ou de ses Sociétés Affiliées, le personnel de FuturMaster se conforme à tous les règlements internes du Client, notamment en matière d'hygiène et sécurité.

5.4 FuturMaster assure, en sa qualité d'employeur, la gestion administrative, comptable et sociale de toutes les personnes intervenant dans l'exécution des Services et devra s'acquitter des obligations qui sont les siennes au regard des dispositions du droit du travail, notamment en matière de paiement des salaires et cotisations sociales afférentes.

FuturMaster s'engage à respecter toutes les dispositions légales et réglementaires en matière de droit du travail et, en particulier, les règles sur le travail dissimulé. A ce titre, FuturMaster déclare que toutes les personnes, affectées à l'exécution des Services, sont régulièrement employées et déclarées au titre de la législation applicable (déclaration préalable à l'embauche, établissement du bulletin de paie, etc.) et qu'il s'est bien acquitté de ses obligations sociales et fiscales.

Le Prestataire s'engage, conformément aux dispositions des articles L. 8222-1 et suiv., D. 8222- 5, D 8222-7 et D.8254-2 du Code du travail, à remettre au Client, lors de la signature du Contrat, et sur demande du Client, les documents et attestations permettant d'établir, conformément aux termes du Code du travail, qu'il satisfait à l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le travail dissimulé.

Article 6 - Obligations du Client

Afin de permettre au Fournisseur de remplir ses obligations, le Client s'engage à :

- Fournir à la demande écrite de FuturMaster et dans un délai convenu dans les calendriers ou plannings, les documents et informations strictement nécessaires à l'exécution des Services, sous réserve qu'ils soient en sa possession et qu'aucune obligation de confidentialité ne s'y oppose ;
- Collaborer avec FuturMaster dans les limites et modalités expressément définies au présent Contrat ;
- Valider tout Livrable selon la procédure de recette prévue au Contrat, et, le cas échéant, émettre les réserves utiles dans les délais impartis ;
- Conserver les Livrables. Le Client reconnaît que FuturMaster ne s'engage pas à conserver ces Livrables ;
- Superviser et contrôler l'utilisation des Livrables par ses propres collaborateurs conformément aux dispositions relatives à la confidentialité du présent Contrat ;
- Ne pas supprimer la dénomination ou la mention de copyright de FuturMaster sur les copies des Livrables effectuées sous quelque forme que ce soit, sauf accord express entre les Parties ; et
- Ne pas copier, traduire, adapter, modifier, désassembler, décompiler les Livrables, sauf dans les cas expressément autorisés par les dispositions légales applicables. Ces obligations n'auront cependant pas vocation à s'appliquer à tout Livrable physique contenant des données du Client ;
- Payer le prix correspondant aux Services conformément aux dispositions du Contrat, sous réserve de la bonne exécution des Services par FuturMaster.

Article 7 - Conditions financières - Paiement

7.1 **Prix des Services**

Le Client s'engage à payer à FuturMaster le prix des Services définis dans l'Annexe 1, le Statement of Work ou le Bon de Commande applicable. Sous réserve de mentions expresses différentes convenues entre les Parties, les Services fournis sont facturés sur la base du temps passé, des dépenses engagées par FuturMaster validées en amont par le Client, et des taux journaliers définis dans l'article 2.3 de l'Annexe 1 du présent Contrat.

Les tarifs de FuturMaster figurant, le cas échéant, dans le Statement of Work ou le Bon de Commande, ne seront pas augmentés pendant une période de dix-huit (18) mois à compter de la date de Mise en Production du Service, et pourront ensuite être

Docusign Envelope ID: 0B1269F2-0E67-4135-A24F-E28C034A4793

augmentés au début de chaque année calendaire suivant l'évolution de l'indice SYNTEC.

Le montant du prix des Services fixé dans le Statement of Work ou le Bon de Commande applicable pourra être ajusté par FuturMaster uniquement en cas de modification ou d'extension des Services par rapport aux Services définis dans le Contrat et/ou le Statement of Work. Tout ajustement devra faire l'objet d'une notification écrite préalable par FuturMaster, accompagnée d'un justificatif détaillant la modification ou l'extension concernée et son impact tarifaire, sur la base des conditions tarifaires définies au Contrat. Le Client disposera d'un délai de quinze (15) jours pour accepter ou contester l'ajustement proposé. À défaut d'accord entre les Parties, l'ajustement ne pourra être appliqué et les Parties s'engagent à négocier de bonne foi un nouvel ajustement conforme aux conditions contractuelles.

Les frais de déplacement et de séjour des intervenants de FuturMaster, occasionnés le cas échéant par la fourniture des Services en dehors de l'Ile de France seront convenus par devis signé entre les Parties et seront remboursés sur présentation des justificatifs.

7.2 **Facturation – Paiement**

Toutes les sommes dues au titre du Contrat sont indiquées hors TVA ou toutes taxes applicables, lesquelles sont à la charge du Client.

Le Client s'engage à payer toutes les factures de FuturMaster dans un délai maximal de quarante-cinq (45) jours fin de mois à compter de la date de facture, sous réserve des dispositions du Contrat. Le respect de la date de paiement de chaque facture est une obligation essentielle du Client. Toutefois, en cas de contestation motivée portant sur tout ou partie d'une facture, le Client pourra suspendre le paiement du montant contesté, sous réserve d'en informer FuturMaster par écrit dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception de la facture, en précisant les motifs de la contestation. La partie non contestée de la facture restera exigible dans les délais contractuels.

En conséquence, en cas de retard de paiement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du Code de commerce, FuturMaster appliquera de plein droit un intérêt de retard égal au taux de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage sans que ce taux ne soit inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, sur les montants facturés qui seraient échus. Ces intérêts ne seront dus qu'après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet pendant un délai de quinze (15) jours.

En cas de non-paiement du prix des Services, qui ne serait pas dû à un litige entre les Parties lié à une erreur de FuturMaster, quatre-vingt-dix (90) jours après l'expiration du délai de paiement, FuturMaster devra envoyer au Client une dernière mise en demeure de payer dans les trente (30) jours. Si, malgré les discussions entre les Parties, le Client n'effectue pas le paiement dans ce délai, FuturMaster se réserve le droit de suspendre et/ou de résilier le Contrat de plein droit, suivant un préavis de trente (30) jours. Toutefois, la résiliation ne pourra intervenir qu'en cas de non-paiement persistant et après examen de bonne foi de la situation entre les Parties, notamment en cas de contestation légitime du Client.

Article 8 - Garantie

8.1 **Conformité des Services (garantie commerciale)**

FuturMaster garantit au Client que les Services seront exécutés de manière professionnelle et seront conformes au descriptif des Services ou aux Spécifications fonctionnelles telles que définies dans le Statement of Work, pendant une durée de quatre-Vingt-Dix (90) jours à compter de la réception des Services ou de la date de réalisation des Tests de Recette (la « **Période de Garantie** ») ou de la date de Mise en Production effectuée par le Client. Il est entendu entre les Parties que, pour les fonctionnalités qui n'ont pas vocation à être utilisées dès la Mise en Production (telles que les fonctionnalités de détermination budgétaire à utilisation annuelle), le délai sus-mentionné ne commencera à courir qu'à compter de leur première utilisation.

En cas d'Anomalie, d'erreur ou de défaillance des Services et/ou des Livrables, FuturMaster s'engage à corriger les Services correspondant défaillants, et ce, dans les délais prévus par le Statement of Work applicable ou d'un commun accord par les Parties, après la réception de la réclamation du Client. FuturMaster s'engage à effectuer la correction à la condition toutefois que le Client (i) ait notifié FuturMaster de l'Anomalie, erreur ou défaillance des Services et/ou des Livrables pendant la Période de Garantie, (ii) n'ai pas fait procéder à des modifications des Services et/ou des Livrables par toute entité autre que FuturMaster. Pour que FuturMaster soit en mesure de procéder aux corrections nécessaires, le Client s'engage à lui fournir la description et toutes les informations nécessaires à l'identification de ladite Anomalie, erreur ou défaillance.

La garantie ci-dessus décrite est le seul recours et la seule indemnité à laquelle le Client pourra prétendre au titre de la garantie

Docusign Envelope ID: 0B1269F2-0E67-4135-A24F-E28C034A4793

de conformité des Services et/ou des Livrables. En particulier, FuturMaster ne peut garantir que :

- Les Services et/ou Livrables fonctionneront de manière ininterrompue ou exempte de toute erreur. Le Client reconnait que les Services et/ou Livrables peuvent présenter des anomalies et que toutes les anomalies ne sont pas rectifiables ou qu'il n'est pas toujours nécessaire de les corriger. L'évaluation de la nécessité de corriger ou non une Anomalie sera discutée de bonne foi entre les Parties au regard des besoins opérationnels du Client. FuturMaster fournira ses meilleurs efforts pour s'assurer que les Services et/ou Livrables ne contiennent aucun virus. Toutefois, le Client reconnaît qu'il n'est pas possible d'exclure toutes les possibilités de virus et que FuturMaster ne peut fournir aucune garantie à ce titre. FuturMaster s'engage à garantir le Client contre les conséquences directes d'un virus qui serait issu de son Progiciel. Cette garantie comprend la correction du Progiciel et la réparation des dommages directs causés par ledit virus. Cependant, le Client sera seul responsable de la mise en place de protections anti-virus adéquates sur son Matériel et, le cas échéant, de souscrire une assurance suffisante contre les risques de présence de virus dans son Matériel, sous réserve que FuturMaster collabore activement avec le Client pour permettre l'application effective aux Livrables de l'antivirus du Client et transmette notamment la liste des exclusions des dossiers informatiques ; et

- Toute Anomalie pourra systématiquement être corrigée. Le Client reconnait que les Services et/ou Livrables peuvent présenter des Anomalies et que toutes les Anomalies ne sont pas rectifiables ou qu'il n'est pas toujours nécessaire de les corriger. L'évaluation de la nécessité de corriger ou non une Anomalie sera discutée de bonne foi entre les Parties au regard des besoins opérationnels du Client.

8.2 **Garantie d'éviction**

FuturMaster garantit le Client contre toute action ayant pour fondement le fait que les Services et/ou Livrables enfreignent, sur le Territoire, les droits de propriété intellectuelle dont un tiers serait titulaire.

La présente garantie est accordée par FuturMaster sous condition toutefois que :

- FuturMaster soit informée sans délai de toute réclamation, plainte ou recours de la part d'un tiers alléguant d'une contrefaçon par les Services et/ou Livrables de ses droits de propriété intellectuelle (le "**Tiers**") ;

- FuturMaster soit en mesure d'assurer discrétionnairement la défense du Client contre ladite menace, plainte ou recours ; et

- Le Client apporte son assistance raisonnable pour permette à FuturMaster d'assumer seule le contrôle de toute négociation avec le Tiers en vue de conclure une transaction au sens de l'article 2044 du Code Civil.

Le Client s'interdit de répondre seul à la réclamation, plainte ou recours, et/ou de conduire seul la défense judiciaire du litige diligenté contre lui par le Tiers ou de discuter ou conclure quelconque arrangement ou transaction avec le Tiers, et s'engage, s'il est mis en cause directement, à informer sans délai FuturMaster et à se concerter avec cette dernière dans les conditions prévues par le présent article.

Toutes les dépenses engagées pour la défense du Client ainsi que tous les droits, frais, honoraires et dommages-intérêts auxquels celui-ci pourrait être condamné seront entièrement à la charge de FuturMaster.

Suite à la réclamation, plainte ou recours du Tiers, et sous réserve des conditions visées ci-dessus, FuturMaster fera cesser la violation, à son choix et à ses frais :

- Soit en fournissant à ses frais un élément équivalent ou présentant des fonctionnalités similaires à l'élément faisant l'objet d'une action en violation de droits, dans des délais revus avec le Client et minimisant les impacts sur les activités du Client. L'élément modifié ou de remplacement sera conforme aux garanties ou spécifications définies dans le Contrat et le Client bénéficiera sur cet élément des mêmes droits que ceux exigés sur l'élément d'origine ;
- Soit en obtenant à ses frais pour le Client le droit de continuer à utiliser ledit élément ;
- Ou, si FuturMaster justifie que les deux options ci-dessus sont soit impossibles soit irréalisables dans des délais compatibles avec l'activité du Client, en remboursant au Client l'ensemble des sommes versées au titre des contrats.

Dans l'hypothèse de la conclusion d'une transaction dont le montant serait convenu entre FuturMaster et le Tiers, FuturMaster prendra à sa charge l'intégralité des montants à verser par le Client au Tiers.

La présente garantie d'éviction consentie par FuturMaster ne s'applique pas aux Services et/ou Livrables :

Docusign Envelope ID: 0B1269F2-0E67-4135-A24F-E28C034A4793

- Qui ont fait l'objet d'une modification, après délivrance par FuturMaster et réalisée par un tiers prestataire lorsque la prétendue contrefaçon résulte directement de cette modification ;
- Dont l'utilisation est combinée à des Logiciels Tiers, Matériels ou Systèmes d'Exploitation autre que ceux définis en Annexe au Contrat de Licence ou dans un Statement of Work, lorsque cette combinaison n'était pas raisonnablement prévisible par FuturMaster et que la prétendue contrefaçon en résulte directement ;
- Qui sont toujours utilisés par le Client malgré la conclusion d'une transaction, ou la signification d'une décision de justice ayant autorité de chose jugée ou lorsque le Client n'a pas mis en œuvre les modifications conseillées par FuturMaster permettant d'écarter la qualification de contrefaçon
- Qui sont utilisés par le Client en violation manifeste et substantielle des dispositions du Contrat, lorsque la contrefaçon résulte directement et exclusivement de cette violation.

En cas de contrefaçon imputable exclusivement au Client et de décision de justice prononcée à l'encontre de FuturMaster, le Client s'engage à indemniser FuturMaster des seules conséquences financières directement liées à ladite condamnation, à l'exclusion de toute faute partagée, et dans la limite du préjudice réellement subi y compris des frais et honoraires d'avocats.

Les garanties consenties par FuturMaster dans le cadre du présent Article 8 ne s'appliquent pas aux Logiciels Tiers. Les éventuelles garanties applicables aux Logiciels Tiers sont concédées par leurs éditeurs respectifs, selon les conditions générales standard de ces derniers.

Article 9 - Responsabilité

Les obligations incombant à FuturMaster au titre du Contrat sont des obligations de moyens sauf à ce qu'il en soi prévu autrement dans le Statement of Work ou dans le Bon de Commande, En tout état de cause, FuturMaster s'engage à exécuter ses obligations avec tout le professionnalisme requis et ce conformément aux règles de l'art.

FuturMaster ne sera tenue que de la réparation des conséquences pécuniaires des dommages à la fois directs et prévisibles causés par son fait dans le cadre de l'exécution du Contrat.

FuturMaster ne saurait en aucune circonstance encourir de responsabilité au titre des dommages indirects matériels ou immatériels, ou imprévisibles au sens des articles 1231-3 et 1231-4 du Code Civil, occasionnés dans le cadre de l'exécution du Contrat, ni de la perte des données ou des dommages causés aux enregistrements ou aux données du Client, sauf s'ils résultent de son dol, de sa faute lourde ou du manquement à une obligation essentielle du Contrat, telles que notamment prévues dans le Statement of Work. Le Client s'engage à effectuer les sauvegardes de données nécessaires afin de parer à l'éventualité d'une perte ou dommage aux données et s'engage à vérifier que ces sauvegardes sont effectuées de manière régulière. Cependant, la perte de données stockées dans le Progiciel résultant d'une faute de FuturMaster, d'un défaut de sécurité ou d'un manquement à ses obligations contractuelles ne peut être considérée comme un dommage indirect et devra être indemnisée par FuturMaster. FuturMaster s'engage à coopérer activement avec le Client en cas d'incident affectant l'intégrité des données et à fournir tous les moyens techniques nécessaires à leur récupération, dans les meilleurs délais.

Par ailleurs, il est convenu expressément que les pertes de bénéfices, perte de chiffre d'affaires, perte de commandes, perte d'une chance, inexactitude ou corruption de fichiers ou de données, coût de l'obtention d'un produit, d'un logiciel, d'un service ou d'une technologie de substitution, ou toute action dirigée contre le Client et/ou ses Sociétés Affiliées par un tiers constituent des dommages indirects et, par conséquent, n'ouvrent pas droit à aucune réparation pour le Client et/ou ses Sociétés Affiliées.

Dans l'hypothèse où la responsabilité de FuturMaster serait engagée vis-à-vis du Client et/ou de ses Sociétés Affiliées dans le cadre du Contrat, le montant total de l'indemnisation à laquelle le Client et/ou ses Sociétés Affiliées pourrait prétendre sera limité au montant le plus élevé suivant : (i) 500.000 euros, ou (ii) le montant payé par le Client en contrepartie des Services fournis par FuturMaster pendant les deux (2) années précédant la notification du dommage par le Client.

Les limitations et exclusions de responsabilité précisées au présent article ne sont pas applicables en cas de dommages causés à la personne humaine, de dol ou de faute lourde qui seront indemnisés dans les conditions prévues par le droit commun.

Les limitations et exclusions de responsabilité précisées au présent article sont déterminées par l'équilibre que constituent ensemble l'étendue des obligations de FuturMaster, le prix des Services, les montants de l'indemnisation que FuturMaster pourrait être amenée à verser au Client et/ou ses Sociétés Affiliées en cas de mise en cause de sa responsabilité et les stipulations de la police d'assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle de FuturMaster. Le Client est conscient que les tarifs pratiqués par FuturMaster sont déterminés en fonction de l'existence de cette limitation de responsabilité.

Docusign Envelope ID: 0B1269F2-0E67-4135-A24F-E28C034A4793

Les présentes dispositions resteront en vigueur même en cas de résolution judiciaire du Contrat.

Article 10 - Assurance

FuturMaster déclare être assuré pour sa responsabilité civile professionnelle auprès d'une compagnie notoirement solvable pour tous les dommages matériels et immatériels consécutifs à l'exécution du Service par son personnel ou ses collaborateurs. FuturMaster fournira, sur demande du Client, une attestation d'assurance confirmant les polices d'assurance souscrites chaque année.

Article 11 - Force Majeure

Les obligations incombant à l'une ou l'autre des Parties au titre du Contrat seront suspendus de plein droit et sans formalité, et leur responsabilité dégagée en cas de survenance d'un cas de force majeure l'empêchant d'exécuter normalement ses obligations. La force majeure s'entend de tout évènement échappant au contrôle de la Partie concernée présentant à la fois un caractère imprévisible et irrésistible empêchant l'exécution de tout ou partie du Contrat conformément à l'article 1218 du Code civil ainsi que, sans que cela soit limitatif, les cas suivants : conflits du travail, incendie, inondations, émeutes, troubles publics, perturbations météorologiques, injonction ou restriction d'une autorité gouvernementale, guerre ainsi que la défaillance et/ou le blocage des réseaux de télécommunications ou informatiques ou d'électricité. Il est toutefois convenu qu'une grève de tout ou partie du personnel de FuturMaster n'est pas constitutive d'un cas de force majeure, et ne libère pas FuturMaster de ses obligations. Dès la disparition de la cause de la suspension de leurs obligations réciproques, les Parties reprendront le plus rapidement possible l'exécution normale de leurs obligations contractuelles. A cet effet, la Partie empêchée avertira l'autre de la reprise de son obligation par tout moyen écrit.

La Partie qui invoque la force majeure doit, sous peine de ne pouvoir s'en prévaloir dès la survenance de l'évènement :

- Notifier immédiatement par courriel confirmé par lettre recommandée avec avis de réception, la survenance de l'événement, en produisant les justificatifs caractérisant cet événement de force majeure étant entendu que l'autre Partie se réserve le droit de vérifier et contrôler la réalité des faits ;
- En indiquer la durée prévisible ;
- Informer des dispositions déjà prises ou qu'elle compte prendre pour la continuité de ses obligations au titre du Contrat ;
- Tout mettre en œuvre pour réduire autant que possible les effets dommageables en résultant.

Dès la notification, les Parties engageront des discussions en vue d'adopter les mesures adéquates en fonction des circonstances.

La Partie constatant l'événement devra sans délai informer l'autre Partie de son impossibilité à exécuter sa prestation et s'en justifier auprès de celle-ci. La suspension des obligations ne pourra en aucun cas être une cause de responsabilité pour non-exécution de l'obligation en cause, ni induire le versement de dommages et intérêts ou pénalités de retard.

Cependant, dès la disparition de la cause de la suspension de leurs obligations réciproques, les Parties feront tous leurs efforts pour reprendre le plus rapidement possible l'exécution normale de leurs obligations contractuelles. A cet effet, la Partie empêchée avertira l'autre de la reprise de son obligation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il est convenu expressément que les Parties peuvent résilier de plein droit le présent Contrat, si l'événement, défini comme une hypothèse de suspension d'obligations, perdurait au-delà d'un (1) mois. Cependant, cette résiliation de plein droit ne pourra avoir lieu que huit (8) jours après la réception d'une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le Contrat serait alors résilié sans dommages et intérêts à la charge des contractants.
Chaque Partie supporte la charge de tous les frais qui lui incombent et qui résultent de la survenance du cas de force majeure.

Article 12 - Durée

Le présent Contrat entre en vigueur à compter de sa Date Effective pour une durée de six (6) ans ***(***la ***« Période Initiale »)***. A l'issue de la Période Initiale, le Contrat sera renouvelé de manière tacite pour des périodes consécutives d'un (1) an (« ***Période de Renouvellement*** »).

Lorsque le présent Contrat prend fin pour quelque raison que ce soit, ses stipulations continuent de s'appliquer aux Bons de Commande et/ou aux Statement of Work, en cours qui conserveront leur plein effet jusqu'à leurs termes respectifs, sauf accord

Docusign Envelope ID: 0B1269F2-0E67-4135-A24F-E28C034A4793

contraire ou résiliation anticipée par le Client moyennant un préavis de dix (10) jours ouvrés. Toute modification des conditions contractuelles applicables aux Bons de Commande ou Statement of Work en cours nécessitera l'accord écrit du Client.

Article 13 - Résiliation

13.1 Résiliation du Contrat

Chacune des Parties pourra résilier le Contrat, ou selon le cas un Contrat d'Application ou un Statement of Work ou un Bon de Commande, de plein droit dans les cas suivants :

- En cas de manquement grave de l'autre Partie à l'une quelconque de ses obligations essentielles au titre du Contrat et dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la mise en demeure écrite restée sans effet pour autant que le manquement soit susceptible d'être réparé. Si le manquement est irréparable, la résiliation prendra effet immédiatement, sans préavis ni indemnité.

- En cas de redressement judiciaire, règlement amiable ou liquidation judiciaire prononcé à l'encontre de l'autre Partie (dans les conditions prévues au livre 6 du Code de Commerce, sous réserve de l'application des dispositions impératives de l'article L 622-13 du Code de Commerce) ou de procédure analogue ou similaire applicable à l'autre Partie ultérieurement ou dans tout autre pays.

- Si FuturMaster suspend ou cesse son activité, ou annonce son intention de suspendre ou de cesser toute ou partie substantielle de son activité, dès lors que cela affecte directement l'exécution du Contrat.

13.2 Conséquences de la résiliation du Contrat

En cas de résiliation, chaque Partie restituera, à la date de résiliation effective du Contrat, à l'autre Partie, tous les éléments appartenant à cette dernière en sa possession et prendra toute mesure nécessaire pour en détruire toute copie, à l'exception d'une seule copie d'archive nécessaire pour répondre à ses obligations légales de nature fiscale et comptable, laquelle copie sera exclusivement utilisée à cette fin.

L'arrivée du terme contractuel ou la résiliation de tout ou partie du Contrat n'exempte pas le Client du respect de ses obligations antérieures, notamment celle de payer le prix des Services convenus au Contrat.

Article 14 - Propriété Intellectuelle

Le Contrat n'entraîne le transfert d'aucun droit de propriété au profit du Client. Tous les éléments faisant partie du Progiciel et les Logiciels Tiers ainsi que tout Livrable et tout produit résultant des Services fournis par FuturMaster dans le cadre du Contrat restent la propriété de FuturMaster ou des tiers éditeurs concernés. En conséquence, le Client reconnaît et accepte que FuturMaster est titulaire de tous les droits sur toute copie, traduction, modification, adaptation ou application du Progiciel qui pourront être créés par FuturMaster ou le Client, y compris toute amélioration ou développement du Progiciel.

Si, en application des dispositions légales applicables, une personne représentant ou salarié ou consultant du Client est présumée être propriétaire des droits sur les éléments sus-mentionnés en tant qu'auteur, le Client s'engage, à la demande de FuturMaster et dans la mesure strictement nécessaire à l'exécution du Contrat, à prendre les dispositions raisonnables pour obtenir de ladite personne la cessions des droits, à FuturMaster et ou à des tiers éditeurs concernés

Toute démarche de cession fera, le cas échéant, l'objet d'un accord écrit avec la personne concernée, établi par le Client, en concertation avec FuturMaster.

Le Client s'engage à ne pas porter atteinte directement ou indirectement par l'intermédiaire de toute autre personne, aux droits de propriété intellectuelle de FuturMaster ou des tiers éditeurs concernés. Le Client s'engage à prendre à l'égard de son personnel et/ou de toute tierce personne qui aurait légitimement accès aux Services suite à l'autorisation de FuturMaster, toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété de FuturMaster ou des tiers éditeurs concernés. En outre, le Client s'interdit de supprimer ou modifier les mentions de la titularité des droits de propriété intellectuelle ou toute autre mention de propriété de FuturMaster apparaissant sur certains éléments des Services et/ou des Livrables et s'engage à reproduire et faire apparaître les mêmes mentions sur toute copie complète ou partielle du Progiciel ou de sa Documentation

Docusign Envelope ID: 0B1269F2-0E67-4135-A24F-E28C034A4793

ou des Livrables qu'il aura réalisé.

Article 15 - Obligations générales de collaboration

Chacune des Parties s'engage à coopérer ensemble de manière active et permanente en ce qui concerne l'exécution de leurs obligations au titre du Contrat. La délivrance par FuturMaster des Services dépend de l'exécution par le Client de ses propres obligations contractuelles. Constitue notamment une obligation essentielle et déterminante à la charge du Client, l'obligation d'exprimer clairement ses besoins et ses contraintes, afin notamment de déterminer précisément les Services dans les conditions convenues dans le cadre du Contrat. FuturMaster reconnait expressément que le Cahier des charges établi par le Client constitue une expression claire de ses besoins et contraintes. Le Client reconnait expressément que la réponse de FuturMaster tient compte des besoins exprimés dans le cahier des charges.

Le Client reconnaît et accepte de fournir, à ses frais exclusifs pour les besoins d'exécution du calendrier d'installation, les moyens que FuturMaster pourrait demander pour la bonne exécution du Contrat. A cet effet, le Client devra :

- Mettre à disposition de FuturMaster des espaces de bureaux, ordinateurs et autre assistance et coopération de la part de son personnel ; et
- Mettre en place les procédures adéquates de sauvegarde, de sécurité et de contrôle de virus sur les moyens informatiques qu'il met à la disposition de FuturMaster.

Le Client s'engage à fournir avec explicitation si besoin à FuturMaster, à ses frais, dans un délai raisonnable et sous réserve d'un besoin justifié toutes informations et tous documents nécessaires à l'exécution du Contrat et garantit que les informations et documents remis à FuturMaster sont ou seront exacts, précis et non équivoques. En conséquence, si des pertes, dommages ou déficiences dans les Services fournis par FuturMaster résultaient d'informations ou de documents inexacts, incomplets ou autrement défectueux fournis par le Client, la responsabilité de FuturMaster ne pourrait pas être retenue. FuturMaster, en sa qualité de prestataire expert, s'engage toutefois à vérifier la cohérence et la pertinence des informations fournies et à alerter le Client en cas d'insuffisance ou d'erreur manifeste. En conséquence, FuturMaster ne pourra être exonéré de sa responsabilité que si l'inexactitude des informations fournies par le Client était indétectable pour un prestataire raisonnablement diligent.

Le Client déclare conserver le contrôle, la direction et la coordination du projet d'installation et d'utilisation des Services. Chacune des Parties s'engage à désigner un chef de projet, investi d'un pouvoir de décision et possédant toutes les compétences techniques nécessaires permettant de prendre toute décision à l'égard des solutions proposées par FuturMaster. Chaque Partie s'engage à ne pas retarder les éventuelles validations requises et d'une manière générale à informer l'autre Partie de tout événement susceptible de retarder ou de compromettre l'exécution des Services, telle que convenue par les Parties.

Article 16 - Gestion du Contrat - Gouvernance

15.1 Chacune des Parties s'engage à désigner un responsable qui sera l'interlocuteur privilégié chargé des relations avec l'autre Partie et responsable du suivi de l'exécution du Contrat (le "**Responsable du Contrat**"). Ces interlocuteurs seront responsables du suivi de l'exécution du Contrat et seront identifiés dans le Statement of Work.

Les interlocuteurs ainsi désignés pourront, le cas échéant, en cas d'indisponibilité, être remplacés temporairement ou définitivement par une personne disposant d'un niveau de compétence (qualifications et expérience) au moins égal à l'interlocuteur initial. Ces modifications feront l'objet d'une notification à l'autre Partie.

Les interlocuteurs disposent des pouvoirs nécessaires pour agir et décider au nom de la Partie qu'ils représentent pour les seules questions financières et opérationnelles liées à l'exécution du Contrat.

15.2 Chacune des Parties conviennent également de constituer les comités de suivi et comités de pilotage et/ou toute autre structure de gouvernance suivant les modalités d'exécution des Services prévus dans le Statement of Work applicable.

Article 17 - Obligations de confidentialité réciproques

Les Parties (i) s'engagent à prendre toutes mesures pour assurer la stricte confidentialité de toute Information Confidentielle et (ii) conviennent que toute Information Confidentielle reçue de l'autre Partie ne sera utilisée que dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à l'exécution du présent Contrat, et conformément à l'accord de confidentialité qui a été conclu entre les Parties le 19 décembre 2023.

FuturMaster s'engage à ne pas utiliser ni faire référence aux dénominations sociales ou marques du Client, à quelque fin que ce

Docusign Envelope ID: 0B1269F2-0E67-4135-A24F-E28C034A4793

soit, y compris à titre de référence commerciale, sans autorisation préalable, expresse et écrite du Client.

Article 18 - Protection des données du Client

Dans le cadre du présent article, les termes « **Données à caractère personnel** », **« Responsable du Traitement** », « **Sous-Traitant** », « **Traitement(s)** » et « **Responsables Conjoints** » ont la même signification que celle prévue dans le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (« **RGPD** »), et leurs termes apparentés doivent être interprétés en conséquence.

Dans le cadre de l'exécution du Contrat, les Parties reconnaissent et déclarent expressément que :

- Aucune des Parties n'est le Sous-Traitant de l'autre Partie ;
- Elles ne sont pas Responsables Conjoints d'un Traitement de Données à caractère personnel ;
- Elles agissent chacune en leur qualité de Responsable du Traitement distincts, uniquement afin d'assurer la gestion du Contrat. Dans le cadre de ce Traitement, chacune des Parties fait son affaire du respect de la règlementation relative à la protection des Données à caractère personnel, en ce compris le RGPD. A cet égard, les Parties collectent et Traitent des Données à caractère personnel relatives aux dirigeants et membres du personnel de l'autre Partie, et notamment : nom, prénom, signature, adresse professionnelle, adresse e-mail professionnelle, et numéro de téléphone professionnel.

Les modalités de ce Traitement mis en œuvre par le Client sont décrites dans sa politique de confidentialité. Cette politique sera mise à disposition de FuturMaster sur demande écrite. FuturMaster s'engage à informer l'ensemble de ses dirigeants et membres du personnel collaborant avec le Client des dispositions de la présente clause.

Article 19 - Non-sollicitation du personnel

Chacune des Parties s'interdit d'approcher ou de solliciter tout membre du personnel de l'autre Partie avec lequel elle aura été en contact dans la perspective de l'engager ou de le faire travailler, que ce soit directement ou indirectement, sans son accord écrit préalable, même si la sollicitation initiale est formulée par le collaborateur concerné.

La présente interdiction s'applique pendant toute la durée du présent Contrat et pendant les deux (2) ans qui suivront sa cessation, pour quelque cause qu'elle survienne. En cas d'infraction à la présente interdiction, la partie défaillante sera tenue de payer immédiatement à l'autre partie, à titre de clause pénale, une indemnité forfaitaire d'un montant égal à 12 mois du dernier salaire brut mensuel de la personne sollicitée ou embauchée, majorée de tous les frais de recrutement d'un remplaçant.

Article 20 - Cession

Le Client ne pourra céder ses droits ou obligations issues du Contrat sans l'accord préalable et écrit de FuturMaster. Toute cession non autorisée du présent Contrat sera nulle et non avenue.

Le Client reconnaît et accepte que les Services pourront être fournis par une Société Affiliée ou une entité partenaire de FuturMaster, étant entendu que FuturMaster restera responsable de l'exécution de ses obligations dans les conditions prévues par les présentes.

FuturMaster ne peut céder tout ou partie du Contrat à des tiers, sans l'accord écrit et préalable du Client. FuturMaster pourra céder le Contrat à toute Société Affiliée.

En cas d'apport à une société non contrôlée par FuturMaster, de fusion, scission, apport partiel d'actifs, dissolution, ou toute opération avec transmission universelle de patrimoine avec une société n'appartenant pas au même groupe que FuturMaster ou en cas de changement de contrôle ou cession d'activités, FuturMaster doit en informer immédiatement le Client. Par changement de contrôle, on entend tout apport, cession, fusion ou autre opération ayant pour effet de modifier le contrôle, direct ou indirect, de FuturMaster ; le contrôle est défini comme la détention, directe ou indirecte, de la majorité des actions conférant le droit de vote ou le droit de nommer la majorité des membres du conseil d'administration de FuturMaster.

Article 21 - Sous-traitance

Docusign Envelope ID: 0B1269F2-0E67-4135-A24F-E28C034A4793

FuturMaster ne peut sous-traiter qu'une partie de ses droits et obligations au titre du Contrat sous réserve d'avoir reçu l'accord préalable et écrit du Client, que celui-ci ne pourra refuser que pour justes motifs. Dans tous les cas, FuturMaster reste responsable de la bonne exécution du Contrat et des Services sous-traités à ses Sous-traitants.

Article 22 – Modification - intégralité

Le Contrat ne pourra être modifié que par voie d'avenant dûment validé et signé par le représentant habilité de chacune des Parties.

Il représente, avec tout Statement of Work ou Bon de Commande applicable ou tout autre document relatif aux Services prévu par les présentes, l'intégralité de l'accord et des engagements existant entre les Parties en ce qui concerne la fourniture des Services par FuturMaster au Client. Il remplace et annule toutes les communications, documents et/ou engagement oral ou écrit échangés antérieurement à la conclusion du Contrat par les Parties ainsi que toutes conditions générales d'achat de produits ou de services du Client.

Article 23 - Notification

Toute notification ou communication devant ou pouvant être adressée par l'une des Parties à l'autre au titre du présent Contrat doit être délivrée en mains propres ou être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie à l'adresse de cette Partie spécifiée en-tête du présent Contrat ou à toute autre adresse qui sera communiquée par écrit par cette Partie.

Article 24 - Renonciation

Le fait que l'une des Parties ne revendique pas l'application de l'une quelconque des dispositions du Contrat ou accepte son inexécution, que ce soit de manière permanente ou temporaire, ne pourra pas être interprété et ne constituera pas une renonciation par cette Partie à son droit de faire appliquer ultérieurement cette disposition ou toute autre disposition du Contrat.

Article 25 - Invalidité – Nullité partielle

La nullité ou l'inapplicabilité de l'une quelconque des stipulations du Contrat n'emportera pas nullité des autres stipulations qui conserveront toute leur force et leur portée. En conséquence, si l'une des clauses du Contrat est ou devient caduque ou nulle, elle sera réputée non écrite et les Parties s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour remplacer toute clause caduque ou nulle par une clause nouvelle permettant le maintien de l'équilibre technique et économique du Contrat.

Article 26 - Droit applicable – Juridiction compétente

Le Contrat est soumis au droit français.

Tout différend résultant de l'interprétation ou de l'exécution du présent Contrat devra être soumis aux dirigeants de chacune des Parties ayant la capacité et le pouvoir de négociation et de conclure des transactions et, si possible, à des personnes d'un niveau hiérarchique supérieur que celui des personnes impliquées dans la gestion quotidienne du Contrat. Chacune des Parties s'engage à se réunir rapidement et, au plus tard, dans les dix (10) jours à compter de la réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, notifiée par l'autre Partie.

Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet de priver chacune des Parties d'agir devant les juridictions compétentes, à tout moment, en vue de préserver leurs droits liés à l'objet du différend.

Tout litige relatif à la conclusion, l'interprétation, l'exécution ou la cessation du Contrat sera soumis à la compétence exclusive du tribunal compétent du ressort de la Cour d'Appel de Caen y compris en référé, nonobstant l'appel en garantie ou la pluralité de défendeurs.

Docusign Envelope ID: 0B1269F2-0E67-4135-A24F-E28C034A4793

Fait à Boulogne Billancourt, le 30 juin 2025
En deux (2) exemplaires originaux

Pour FINANCIERE BATTEUR (GILBERT HOLDING)

Monsieur Cédric Batteur

Directeur Général

DocuSigned by:
BF36444AADAF4B2...

Pour FuturMaster

Monsieur Yacine ZEROUAL

Président

Signé par :
Yacine ZEROUAL
54CD30E327CC4A9...

Docusign Envelope ID: 0B1269F2-0E67-4135-A24F-E28C034A4793

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE 1 : Méthodologie projet et offre commerciale de services professionnels

ANNEXE 2 : Procédure de Demande de Modification des Services

Docusign Envelope ID: 0B1269F2-0E67-4135-A24F-E28C034A4793

Cette annexe décrit la méthodologie projet de FuturMaster ainsi que l'offre commerciale des Services Professionnels pour la mise en œuvre du module FM Demand Management.

1. Méthodologie projet

1.1 LES ENJEUX DE QUALITE PROJET

La qualité du projet dépend du partage de vos enjeux et objectifs, et de l'alignement des moyens dès le processus d'avant-vente

Cadrage du projet

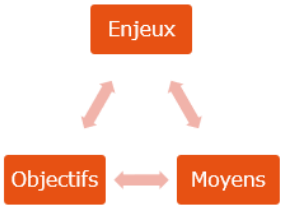
Assurer la cohérence entre :
- les enjeux,
- les objectifs
- les moyens

Définition de la solution

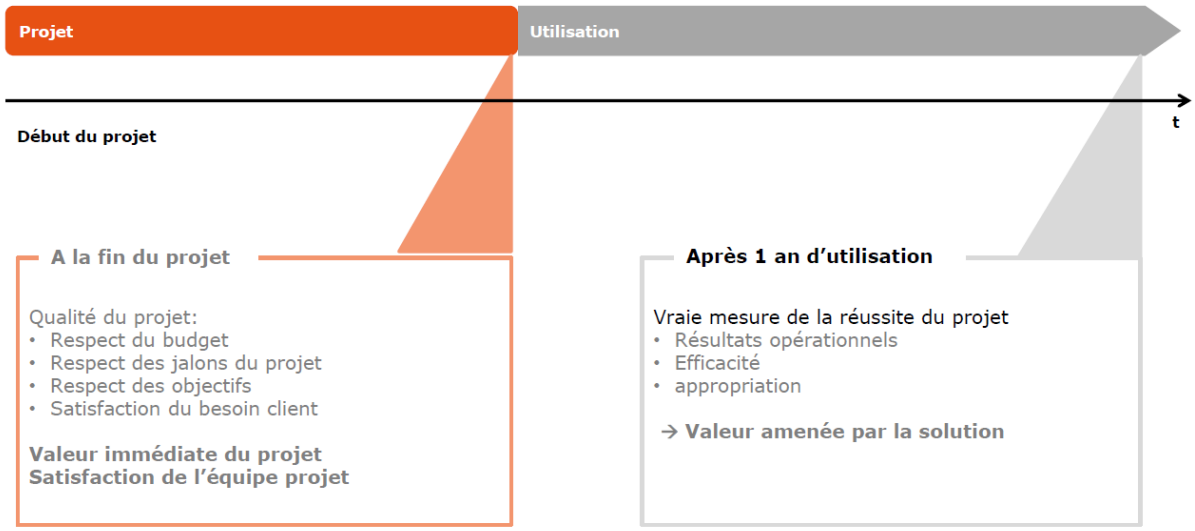
Adéquation du processus
- Besoins originaux et demandes du client
- Complexité fonctionnelle
- Possibilités de l'outil
- Utilisation des « bonnes pratiques »
- Capacité de l'organisation – compétence et charge de travail
- Maîtrise des utilisateurs

Coût de projet

- Services Consulting FuturMaster et Saas
- Coûts internes : investissement équipe projet et environnement IT / interfaces



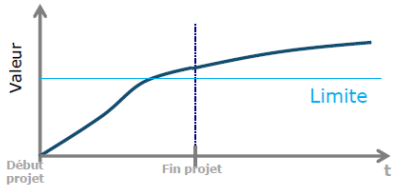
Néanmoins, la qualité du projet ne se mesure pas tout de suite en fin de projet



Docusign Envelope ID: 0B1269F2-0E67-4135-A24F-E28C034A4793

La qualité cible dépend surtout de la performance atteinte vs le coût d'utilisation

Valeur amenée par la solution : proposition de définition



Valeur amenée par la solution : $\frac{Performance}{Cout\ d'utilisation}$

Performance
Financière : CA, revenue…
Opérationnelle : taux de service, rotation de stock,…

Coût d'utilisation
Utilisation (temps passé):
- analyse,
- prise de décision

Management de la solution:
- Paramètres de gestion
- Maintenance des données

Limite
La valeur amenée par la solution doit être supérieure à un certain niveau où le risque d'abandon de la solution est réel.

1.2 LA METHODOLOGIE PROJET FUTURMASTER

Méthodologie projet | L'ADN de nos projets

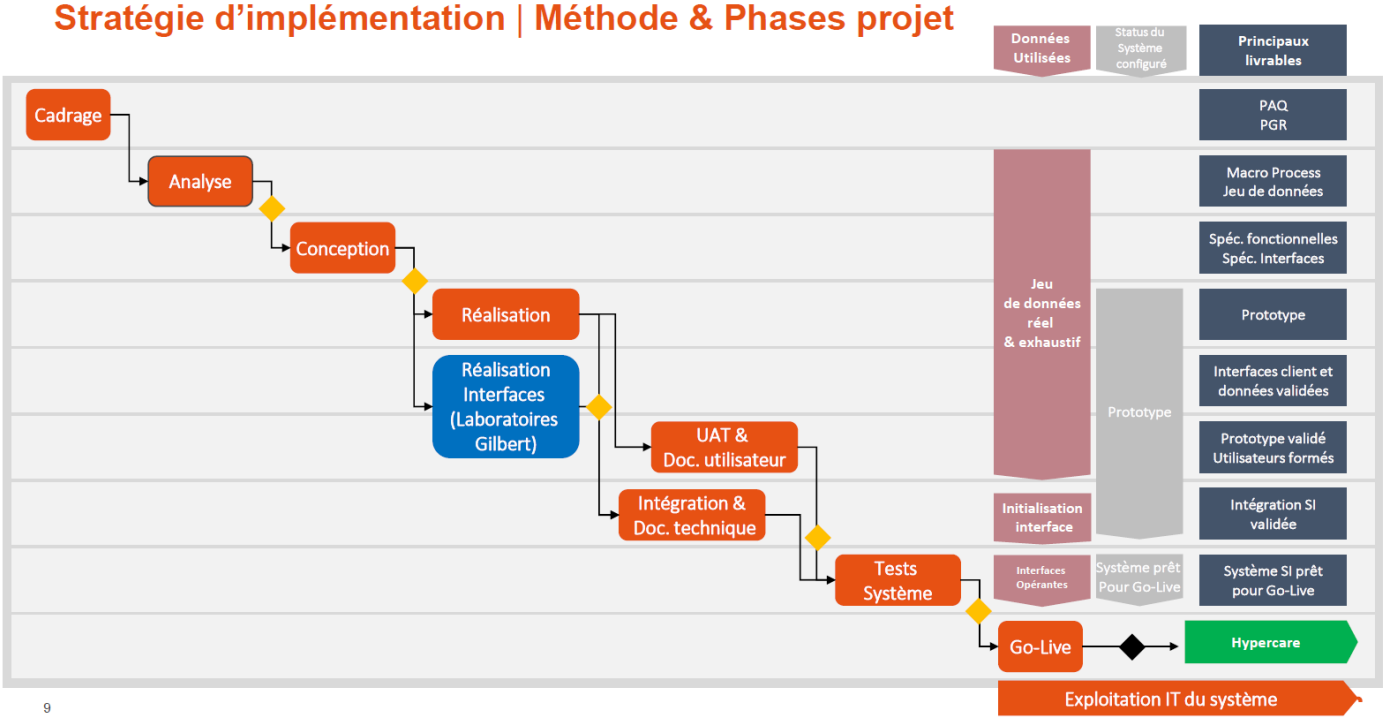
La solution FuturMaster est une solution standard qui permet de **s'adapter facilement aux cas métiers** et **aux données** de votre organisation

Il est facile d'illustrer les choix dans une maquette

- Focus sur les données : les collecter, les faire parler, se baser sur les résultats pour prendre avec vous les bonnes décisions
- Centrée sur les cas métiers vecteurs de **valeur** : enjeu des ateliers de conception

Docusign Envelope ID: 0B1269F2-0E67-4135-A24F-E28C034A4793

Stratégie d'implémentation | Méthode & Phases projet



Méthodologie projet | Principaux Livrables & RACI

Phase	Livrables principaux	FuturMaster	LABORATOIRES GILBERT
Cadrage	SOW	R	A
	Planning détaillé du projet	R	A
	Plan de Gestion des Risques (PGR)	C	R/A
Analyse	Macro-processus cible	R	A
	Jeu de données	C	R/A
Conception	Document de Spécifications Fonctionnelles (DSF)	R	A
	Document de Spécifications d'Interfaces (DSI)	R	A
	Plan de recette	R	A
	Stratégie de démarrage	C	R/A
	Critères d'approbation de la Mise En Production (MEP)	C	R/A
Réalisation	Environnements techniques FM	R	A
	Prototype de l'application paramétrée	R	A
	Description des scénarios de recette	C	R/A
	Plan de démarrage	C	R/A
UAT (Tests Fonctionnels Utilisateurs clefs)	Document de formation des utilisateurs clés	R	A
	Manuel utilisateurs	C	R/A
	Document de formation des utilisateurs	C	R/A
Réalisation des interfaces (Client)	Interfaces	I	R/A
Intégration & Documentation technique	Fichiers d'interface et fichier de migration des données	I	R/A
	Documentation technique	R	A

R Responsable / Réalise
A Approuve / Autorité
C Consulté
I Informé

Docusign Envelope ID: 0B1269F2-0E67-4135-A24F-E28C034A4793

1.3 LE PROJET DE LABORATOIRES GILBERT

Méthodologie projet | Proposition de découpage de la phase d'analyse & de conception en ateliers

Ateliers 0 (Analyse)	Ateliers 1	Ateliers 2	Ateliers 3	Ateliers 4
Modèle de données *Niveau de Modélisation* *Statistique*	*Enrichissement des prévisions* *(Gestion des Cycles de vie produit)* *Définition du travail par exception*	*Processus Collaboratif* *Gestion des gratuités* *Valorisation des prévisions* *Reportings & KPI*	*Consensus de la Prévision* *Politique de Stocks : Proposition de Stocks de sécurité*	*Droits, Profils* *Intégration SI* *Préparation des dernières Phases projet*
▶ Définition des données référentielles et transactionnelles supportant le processus et des alertes associées ▶ Produits, clients, sites, historiques en volume et valeur, carnet de commandes, prix, alertes data ▶ Définition du niveau de modélisation statistique	▶ Définition des niveaux de pilotage de la prévision, éclatement et validation ▶ Cycle de vie produits (renouvellement gamme, innovations…), référencements & déréférencements ▶ Définition du processus d'enrichissement de la prévision statistique & contributeurs associés (gestion collaborative de la prévision)	▶ Règles de modalités de validation de la prévision globale (début) ▶ Gestion du flux Gratuités Vs Flux de ventes valorisés ▶ Définition des données nécessaires à la valorisation des historiques et des prévisions, Intégration données budgétaires ▶ Définition et/ou synthèse des reportings & KPIs pour chaque étape du processus	▶ Règles de modalités de validation de la prévision globale (Fin) ▶ Règles de proposition de niveaux de stocks de sécurité ▶ Définition et/ou synthèse des reportings & KPIs pour chaque étape du processus	▶ Définition des tâches des utilisateurs, RACI, règles de validation, droits utilisateurs ▶ Description des données nécessaires à l'alimentation du processus, cartographie des flux d'échanges, exploitation de l'application ▶ Stratégie de recette et formation. Stratégie de démarrage et des critères de Go-Live, définition des données à reprendre

Demand Planning | Couverture Fonctionnelle 1/2

Processus	Fonction / Use Case (Hypothèses associées)	Valeur	Inclus?
Maintenance des données référentielles	Intégration de données : Données référentielles (Produits / Clients – Marchés Laboratoires Gilbert)	+	X
	Management du cycle de vie Produit (Lancements , Fin de vie , Actes commerciaux spécifiques, switchs de produits…)	+++	X
	Vérifications / contrôles injection des données (données intégrées, complétude et consistence de la donnée intégrée…)	++	X
	Intégration de données de conversion (UV vers type de conditionnement : tubes , flacons , doses …)	++	X
Maintenance des données dynamiques - Proposition calcul statistique	Intégration de données dynamiques (2 Typologies d'historiques de ventes & gratuités , carnet de commande , données budgétaires …)	++	X
	Intégration de prix : valorisation du processus de prévision (via Prix moyen pondéré)	+	X
	Correction automatique et/ou manuelle des historiques (automatique : via algorithmes de machine learning : detection des "anomalies" (pics "aberrants") et correction automatique selon Niveau de sensibilité défini (Niveau adjustable par le prévisionniste) Historiques bruts toujours visibles pour consultation Journaux des évènements de declaration de nettoyage automatique	+++	X
	Calcul statistique des prévisions – Prévision statistique à la maille MOIS , sur base des historiques collectés.	+++	X
Enrichissement & décisions Business	Gestion par exception , sur base de segmentation de la demande (via indicateurs visuels) Etude de segmentation , Classe ABC / nœud « DFU » , considération de la fiabilité des prévisions en volumes	+++	X
	Calculs de prévisions statistiques corrélées via données exogènes (Etude sur l'impact des données exogènes dans un 2nd temps ? Données GERS , données sell-out..)	++	Option
	Détermination du "CA prévisionnel" de N+1 sur base des prévisions en quantités , du prix moyen de vente pondéré , et de l'estimation de la prévision "Gratuités" (% du volume global de ventes)	++	X
Sélection de prévision & validation	Aggrégation des données de prévisions & Plongée de données (Via analysers, en function du modèle de données Laboratoires Gilbert nécessaires aux uses cases fonctionnels permettant de définir le processus de gestion de la demande)	+	X
	Gestion des référencements / déréférencements (Lancement de produits & gestion des fins de vie)	+++	X
	Comparaison données budgétaires Vs prévision statistique / validée du processus	+	X
	Données de carnet de commande pour consummation de la prévision (processus périmètre façonnage)	++	X

Demand Planning | Couverture Fonctionnelle 2/2

Processus	Fonction / Use Case (Hypothèses associées)	Valeur	Inclus
Analyse de données & Amélioration continue	Valorisation des prévisions via Prix moyen pondéré (information article ou sur union article / client)	++	X
	Comparaison entre la prévision statistique, prévision validée, données budget et les données carnet de commande	++	X
	Calcul de fiabilité de prévision sur base de données de prévision archivées issues du processus de gestion de la demande.	+++	X
	Mise à disposition d'indicateurs et de KPIs standards (SFA , stabilité – variabilité de la prévision , volumes & données valorisées selon les éléments hiérarchiques nécessaires au processus Laboratoires Gilbert , écarts de prévision)	+++	X
	Reportings de données communicables aux départements contributeurs du processus (Commerce , Marketing , Achats , Finance , Gestion Usine de l'organisation de Laboratoires Gilbert)	++	X
Sorties du Processus (pour alimentation vers CBN)	Données en sortie du processus de gestion de la demande , pour alimentation d'un système de calcul de besoin net (2 typologies de données en sortie du processus : Prévision validée & proposition de stocks de sécurité)	+	X
	Proposition du système pour estimation de stocks de sécurité (selon bonnes pratiques, avec une règle uniforme pour tout le périmètre adressé)	+++	X

Docusign Envelope ID: 0B1269F2-0E67-4135-A24F-E28C034A4793

Proposition Projet

Activités	Durée	Charge FuturMaster (Jours)					Laboratoires Gilbert (Charge Estimative/ Domaine)	
		DP	Architecte	Chef Projet	Consultant	Total FM	Métier	IT
1. Cadrage Projet & Kick Off	2	3	0.5	-	0.5	**4**	2	2
2. Analyse	5	1	7	-	4	**12**	8	8
3. Conception	7	1.5	18	0.5	5	**25**	12	12
4. Réalisation	5	1.5	1	6	25	**33.5**	5	5
5. Réalisation Interfaces (Laboratoires Gilbert)	// Activité 3	-	-	-	-	**-**	2	??*
6. UATs : Tests Fonctionnels	2	0.5	1	3	7	**11.5**	5	2
7. Intégration Données	2	0.5	-	2	5	**7.5**	3	??*
8. Tests de bout en bout	2	0.5	-	1.5	5	**7**	4	3
9. Dry Run / Go Technique	4	0.5	-	1	2	**3.5**	10	0.5
[OPTION] 10. Hypercare (Accompagnement Post Go Métier)	(4)	(0.5)		(1)	(4)	**(5.5)**	-	-
TOTAL (Sans Option)	**29**	**9**	**27.5**	**14**	**53.5**	**104**	**51**	**32.5**
Charge de Travail Moyenne Estimative		**6%**	**19%**	**10%**	**37%**	**-**	**35%**	**22*%**

Prévisions de ventes | Hypothèses de chiffrage

- **HYPOTHESES GENERALES**
  - Application de la méthodologie FM
  - Phase analyse : Analyse de segmentation statistique sur 2 niveaux
  - Hypothèse forte de conception 1 processus uniforme* de gestion de la prévision pour tout le périmètre adressé (
  - *Uniformité : 1 Niveau de modélisation statistique pour couvrir l'ensemble du périmètre (via changement du modèle de données si nécessaire) . Hypothèse corrélée à charge de travail à adresser.
  - Durée UAT : 2 Semaines
  - Durée Intégration : 2 Semaines
  - Durée Tests de bout en bout : 2 Semaines
  - Interfaces Entrantes : 8
  - Interfaces sortantes : 2 (Prévision / Stock de sécurité)
  - Nombre d'éléments techniques supportant la solution (Ecran de travail, widgets Dashboard , Eléments de reporting) : 25
  - Pas de processus de workflow à mettre en œuvre (Peut être envisagé pour mise en œuvre ultérieure)
  - Pas d'intégration de données exogènes
  - Pas de reprise de données de l'APS actuel utilisé
  - Intégration de données Budget pour comparaison avec Prévision (pas de construction budgétaire ou de révision budgétaire dans l'APS)

- **HYPOTHESES SPECIFIQUES LIVRABLES DE TRANSMISSION DE CONNAISSANCES**
  - Guide Utilisateur – Documentation Technique & Exploitation de la solution : Rédaction par Laboratoires Gilbert. Initialisation & Validation par FM
  - Scénarios UATS : Rédaction par Laboratoires Gilbert. Initialisation & Validation par FM
  - Formation (envers les Utilisateurs clefs) : Support de Formation , conduite de formation assurée par FM
  - Formation (envers les utilisateurs finaux) : Support & Conduite de formation assurée par les utilisateurs clefs Laboratoires Gilbert

- **HYPOTHESES – SUJETS OPTIONNELS**
  - Elément Technique additionnel (Ecran de travail) : 3 jours
  - Elaboration des spécifications détaillées des écrans de travail du processus : 3 jours
  - Charge Additionnelle pour accompagnement conduite UATS : 2 jours CA , 0.5 CP pour 1 semaine additionnelle de durée de phase.
  - Charge Additionnelle pour accompagnement conduite tests de bout en bout : 2 jours CA , 0.5 CP pour 1 semaine additionnelle de durée de phase.
  - Charge Additionnelle pour accompagnement phase Dry Run : 1 jours CA , 0.25 CP pour 1 semaine additionnelle de durée de phase.

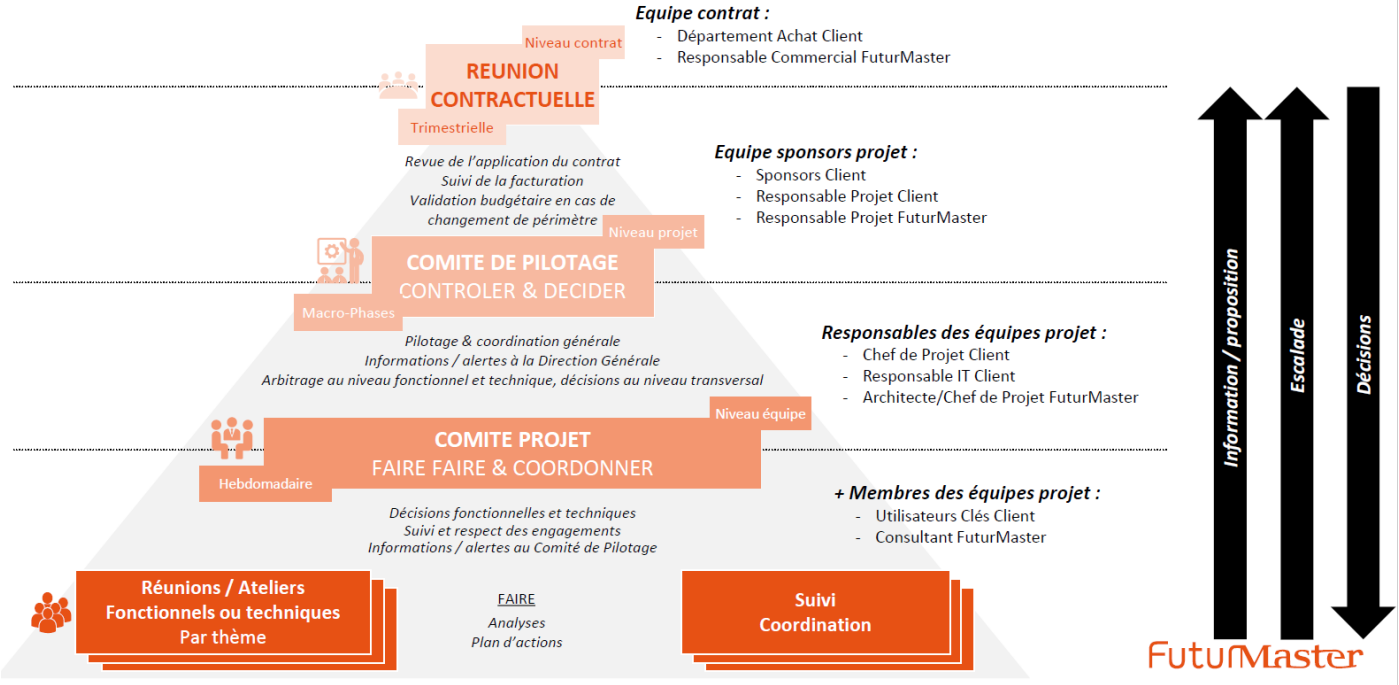
Docusign Envelope ID: 0B1269F2-0E67-4135-A24F-E28C034A4793

Equipe projet | FuturMaster

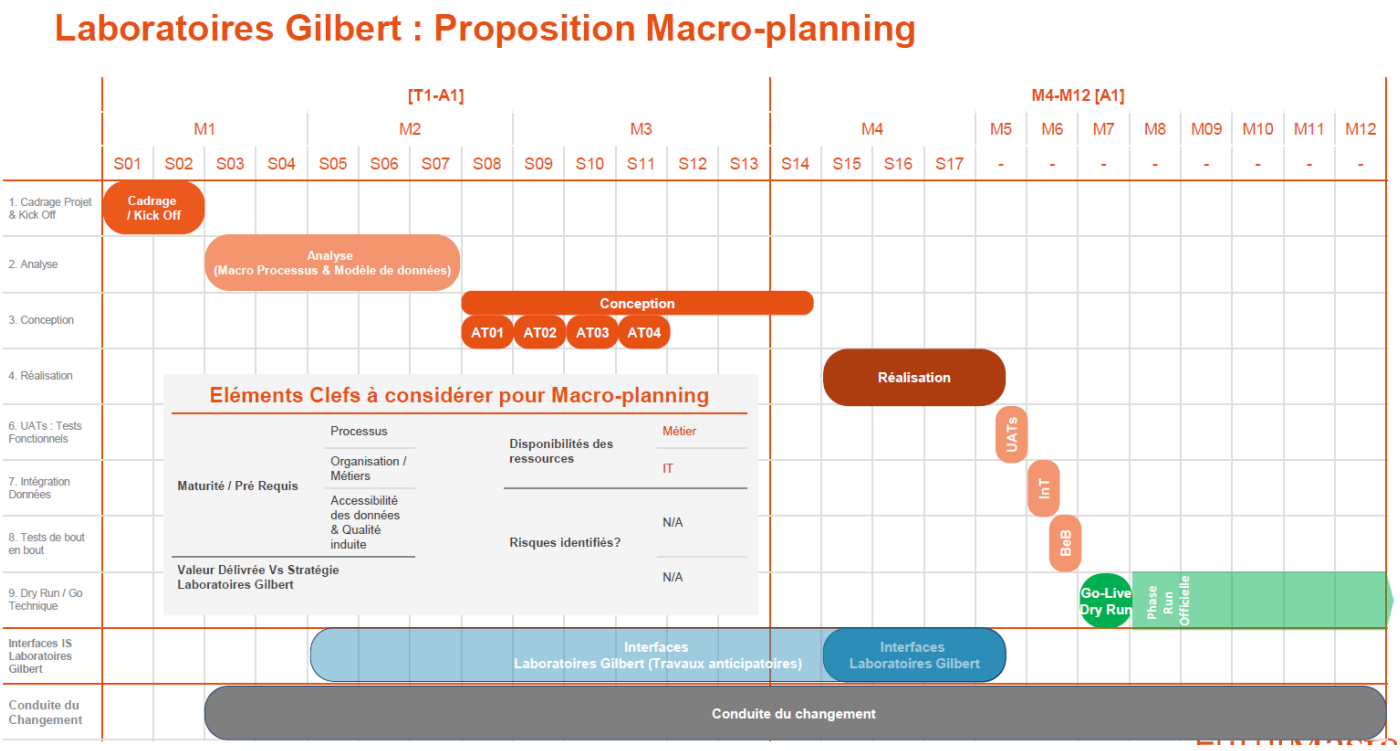
Rôles & Responsabilités	Directeur de Projet	Architecte	Chef de Projet	Consultant
Valeur , périmètre , planning, budget & qualité	A | R			
Analyse & Conception	S	A | R	R	
Réalisation & Tests Unitaires	I	S	A | S	R
Support durant les UATS , Tests Intégration , de bout en bout , Dry Run , Hypercare	I	C	A | S	R
Formations	I	C	A | S	R
Amélioration Continue	A | R	R	R	R

Délégation des Responsabilités

Organisation | La Gouvernance du projet



Docusign Envelope ID: 0B1269F2-0E67-4135-A24F-E28C034A4793



2 Conditions financières des Services Professionnels

2.1 COUT DES SERVICES ET CONDITIONS DE PAIEMENT

Le coût des prestations de Services payable par le Client à FuturMaster est détaillé ci-dessous.
Les conditions énoncées dans la présente Annexe sont valables jusqu'au 30 décembre 2026.
Les prestations sont proposées en régie.
Les prestations seront facturées au temps passé à la fin de chaque mois.
Le délai de paiement applicable est de 45 jours à date de facture.
Le coût des prestations ne comprend pas les frais de déplacement dont les conditions de facturation sont décrites dans la Section 2.5 Frais de déplacement et de vie.

2.2 PRESTATIONS ESTIMATIVES D'IMPLEMENTATION DU MODULES FM DEMAND MANAGEMENT

Profils	Taux € HT/jr	TJM remisés € HT/jr	Nbre de jrs	Prix TJM € HT	Prix TJM € HT Remisé
Directeur de projet	1 450 €	1 305 €	9	13 050 €	9 135 €
Architecte	1 250 €	1 100 €	28	34 375 €	30 250 €
Chef de projet	1 250 €	1 100 €	14	17 500 €	15 400 €
Consultant	1 090 €	981 €	54	58 315 €	52 484 €
Total € HT Régie dont 2 jrs de cadrage offerts			104	123 240 €	107 269 €

Docusign Envelope ID: 0B1269F2-0E67-4135-A24F-E28C034A4793

2.3 FACTURATION

Chaque profil sera facturé à la fin de chaque mois selon les taux journaliers suivants :

Profil	Taux journalier € HT remisés
Directeur de projet	1 305 €
Chef de projet / Architecte	1 100 €
Consultant	981 €

2.4 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES

Toute prestation de Services non définie dans cette annexe devra faire l'objet d'un Bon de Commande ou d'une Demande de Modification de Services telle que définie dans le MSA et sera soumise aux tarifs listés ci-dessous selon le(s) profil(s) concerné(s). Toute modification de Livrable ou Livrable supplémentaire fera l'objet de frais supplémentaires.

Profil	Taux journalier € HT remisés
Directeur de projet	1 305 €
Chef de projet / Architecte	1 100 €
Consultant	981 €

Les taux journaliers sont valables dans le cadre du projet de mise en œuvre du module FuturMaster Demand planning, une fois la mise en production réalisée, les taux journaliers pourront être revus annuellement 18 mois après la Mise en Production selon la formule :

$$P = Po * I/Io$$

dans laquelle :

- P = nouveau taux journalier
- Po = taux journalier en vigueur à la date de révision
- Io = indice SYNTEC 12 mois avant la date de révision ou à la date de commencement des prestations de service
- I = indice SYNTEC à la date de révision.

L'indice Syntec de référence pour le calcul de la première revue annuelle est le suivant : 315,3.

Nonobstant ce qui précède, les taux définis ci-dessous s'appliquent en cas de prestation réalisée durant les week-ends ou les jours fériés.

<u>Taux spécifiques aux week-ends et jours fériés</u>

Prestations de Services effectués pendant les week-ends ou jours fériés :

Docusign Envelope ID: 0B1269F2-0E67-4135-A24F-E28C034A4793

	Samedi	Dimanche ou jour férié
Coefficient applicable au taux journalier	150%	200%

2.5 FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE VIE

Conformément à l'article 7.1, les frais de déplacement et de vie des intervenants de FuturMaster, occasionnés par la fourniture des Services en dehors de l'Ile de France sont convenus entre les Parties dans les tableaux listés à l'article 2.6.2 « Politique voyage » ci-dessous et seront remboursés sur présentation des justificatifs correspondants.

Les prix des prestations de Services définis ci-dessus excluent les frais de déplacement et de vie pour les activités situées hors Ile de France. Les frais de voyage et de vie sont facturés séparément en fonction des coûts réels engagés.

Les frais de déplacement et de séjour sont facturés conformément à la politique de voyage de FuturMaster.

2.6 FRAIS DE DEPLACEMENT

Pour toute prestation réalisée en dehors des locaux de FuturMaster ou de ses filiales, le voyage et les frais associés sont facturés au Client et sont convenus entre les Parties dans les tableaux listés à l'article 2.6.2 « Politique voyage » ci-dessous et seront remboursés sur présentation des justificatifs correspondants et selon les conditions suivantes :

- Le temps passé à voyager en dehors de la France est considéré comme du temps de prestation et est facturé au tarif des prestations de service.
- Les ressources FuturMaster ne sont pas autorisées à travailler ou à voyager pendant les week-ends ou les jours fériés locaux. En cas d'exception, approuvée par la direction de FuturMaster, le tarif des prestations de Service sera augmenté conformément aux règles définies pour les prestations réalisées pendant le week-end ou les jours fériés.

2.6.1 PROCESSUS D'APPROBATION ET DE SUIVI

- Toutes les dépenses et les frais de déplacements sont facturés au prix coûtant avec approbation préalable écrite du responsable Projet Client. Cela inclut les déplacements et les dépenses des ressources FuturMaster voyageant sur les sites Client,
- La déclaration de dépense est réalisée une fois par mois,
- La facturation est effectuée une fois par mois, à la fin du mois,
- Justificatif des dépenses : une copie des reçus est fournie sur demande avec les rapports de dépenses.

2.6.2 POLITIQUE VOYAGE

- Les frais de déplacement forfaitaires ci-dessous s'appliquent pour une période minimale de 12 mois, et jusqu'à ce que les Parties se réunissent pour discuter des nouveaux frais à appliquer :

Docusign Envelope ID: 0B1269F2-0E67-4135-A24F-E28C034A4793

Libellé dépense par personne sauf frais de taxi valablent jusqu'à 4 personnes	Montants forfaitaires
Billet train A/R Paris - Caen	145 €
Taxi A/R gare / Hérouville St Clair	60 €
Taxi A/R gare / Hérouville St Clair + hôtel	120 €
Hôtel 1 nuité petit déjeuner inclus	100 €
Petit Déjeuner	10 €
Déjeuner*	25 €
Diner	30 €

2.7 CONDITIONS D'ANNULATION

2.7.1 AVANT LA DATE DE DEBUT PREVUE

Si le Client notifie à FuturMaster l'annulation des prestations de Service, objet de la présente annexe, moins de deux semaines avant la date de début prévue pour l'exécution de ces prestations, un montant de 5% du prix total estimé pourrait être facturé par FuturMaster au Client.

2.7.2 POUR UNE REGIE APRES LA DATE DE DEBUT PREVUE

Le Client ne peut arrêter ou annuler une prestation réalisée dans le cadre du Statement of Work sans le consentement préalable de FuturMaster. Dans un tel cas, les frais facturés au Client correspondront au montant dû pour les 30 (trente) jours au-delà de la date de notification convenue, en fonction des tarifs journaliers définis dans les sections 2.2 à 2.4 ci-dessus.

Docusign Envelope ID: 0B1269F2-0E67-4135-A24F-E28C034A4793

Annexe 2 – Procédure de Demande de Modification des Services

Les services fournis en dehors du scope d'un SOW feront l'objet d'une commande séparée, de livrables séparés et de coûts additionnels.

Master Services Agreement date du [_____]

SOW No/Ref : [_____]

Demande de modification No : [_____]

Nom du projet / Ref : [_____]

La présente demande de modification est émise en conformité avec le Master Services Agreement (le "MSA") et le Statement of Work référencés ci-dessus, conclu entre FuturMaster (le "Fournisseur") et Laboratoires Gilbert (le "Client").

Titre de la demande de modification	
Demandeur	
Date de la demande	
Date de livraison souhaitée	

Raison de la demande de modification	
Description de la demande de modification	

Devis	
Conditions de facturation	
Plan de charges	

Docusign Envelope ID: 0B1269F2-0E67-4135-A24F-E28C034A4793

Impact du changement par rapport au SOW	